

1501534-42.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... DJe 28/08/2017, grifo meu). As qualificadoras, no entanto, não restaram comprovadas. Para a configuração da qualificadora da escalada e do rompimento de obstáculo é necessário exame pericial, inexistente nos autos, por se tratar de delito que deixa vestígios. As fotos constantes nos autos não bastam. A qualificadora do concurso de pessoas também não está comprovada, porquanto não ficou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1501534-42.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2283145/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20871079 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6321/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2283145 - 02º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 6321/21/429 - 02º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ELIAS DA SILVA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 22 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presente o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO,

presente o(a) acusado(a) DOUGLAS ELIAS DA SILVA, ausente o(a) acusado(a) CESAR AUGUSTO ODLANIER ROSA , mas presente o defensor(a) de ambos: o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara, ausente a(s) vítima(s) ANTONIO OLIVERIO ROMA, presentes a(s) testemunha(s) comuns WANDERSON JULIANO APARECIDO CAMACHO e VALTER VICENTE LINO JÚNIOR; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) WANDERSON (00min12seg), e VALTER (03min18seg), bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) DOUGLAS (06min24seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams". A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado: "Ausente o(a) acusado(a) Cesar, devidamente citado às fls. 184, e intimado, conforme certificado às fls. 294, decreto sua revelia, com fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal. No mais, homologo a desistência da oitiva da vítima, atendendo ao requerimento verbal das partes, e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução criminal e determino que se passe aos debates orais. Ato contínuo, foi dada a palavra às partes, tendo as alegações finais da acusação (11min12seg) e da defesa (16min34seg) sido gravadas em audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. DOUGLAS ELIAS DA SILVA e CÉSAR AUGUSTO ODLANIER ROSA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal porque, segundo narra a denúncia, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 03h15min, durante o repouso noturno, no imóvel situado à Rua Mirassol, 3.151, no Bairro Redentora, nesta cidade, os acusados subtraíram para eles, mediante escalada e rompimento de obstáculo, três compressores de ar-condicionado, marca Carrier, avaliados em R\$ 7.500,00, pertencentes ao ofendido Antônio Oliveira Roma. Narra a denúncia que os acusados, com animus furandi, dirigiram-se ao imóvel acima na condução do veículo Fiat Uno, ano 1989, cor branca, placas BUQ-5439, onde escalaram o muro do imóvel e, utilizando um alicate, cortaram a fiação elétrica e retiraram os compressores que lá estavam instalados, colocando-os no veículo e evadindo-se do local. Narra que quando trafegavam pela Rua Pedro Amaral, defronte ao Terminal Rodoviário, pela contramão de direção e com as luzes do veículo apagadas, foram vistos por guardas civis municipais que realizavam patrulhamento de rotina e, diante da atitude suspeita, resolveram abordá-los. Narra que o veículo era conduzido por DOUGLAS, tendo CÉSAR como passageiro, sendo que de pronto os guardas já visualizaram os três compressores, e indagados, os acusados confessaram informalmente que tinham acabado de praticar o furto dos compressores no imóvel cujo endereço forneceram, esclarecendo que para ter acesso ao local pularam o muro. Recebida a denúncia (fls. 166/167), os réus foram citados (fls. 182/184) e ofereceram resposta à acusação (fls. 173/174, 187/188, 218 e 225). Afastada a absolvição sumária (fls. 228/230), durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo interrogado o acusado Douglas. O corréu Cesar não foi interrogado, tornando-se revel. Encerrada a instrução, o Promotor de Justiça apresentou alegações finais, em suma, pela procedência da ação penal e a Defesa, alegando, em suma, fragilidade probatória, requereu a absolvição. É o relatório. DECIDO. Na fase extrajudicial o acusado DOUGLAS negou o cometimento do delito, indicando que apenas prestou auxílio ao amigo César, sendo chamado por este para pegar os compressores, colocando-os no veículo Fiat e levar em outro local. Negou ter ingressado no estabelecimento, sendo que Cesar disse que tais objetos lhe pertenciam. Frisou que não tinha conhecimento

da origem ilícita dos objetos. Interrogado em Juízo o acusado novamente negou a prática do crime que lhe é imputado, apresentando a mesma versão acima. Foi contratado pelo corréu Cesar para transportar os compressores, que lhe ofereceu R\$ 100,00 pelo transporte. Na época dos fatos era usuário de drogas. Atualmente está empregado, com registro em carteira. Os compressores estavam na calçada e somente pensou em fazer frete para obter dinheiro para comprar drogas. Na fase policial o acusado CESAR assumiu a prática do furto, afirmando que agiu sozinho. Ingressou no estabelecimento escalando um muro pequeno e subtraindo os três compressores. Logo após encontrou nas proximidades o outro acusado, pessoa desconhecida, pedindo-lhe que levasse os compressores e que lhe daria um "troco" por tal serviço. Após pegarem os compressores foram abordados no veículo conduzido pelo outro acusado. Indicou que retirou os compressores com a utilização de um alicate. Afirmou que o outro acusado não participou da subtração. O corréu Cesar não foi interrogado em Juízo porque não compareceu a esta audiência, apesar de devidamente intimado, tornando-se revel. Antônio Oliveira Roma, proprietário do imóvel, ouvido somente na fase extrajudicial, disse que soube do furto apenas na manhã seguinte. Avaliou os compressores em cerca de R\$7.500,00. Esteve na delegacia e reconheceu os motores apreendidos. Os guardas civis Wanderson Juliano Aparecido Camacho e Valter Vicente Lino Júnior, no auto de prisão em flagrante, afirmando que durante patrulhamento avistaram o veículo Fiat Uno transitando pela contramão e com as luzes apagadas. Feita a abordagem, logo visualizaram três compressores de ar condicionado no interior do carro. O veículo era conduzido pelo acusado DOUGLAS, tendo CESAR como passageiro. Indagados, os acusados indicaram que tinham acabado de furtar aqueles aparelhos, indicando também o imóvel, no Bairro Redentora, nesta cidade, esclarecendo que pularam o muro. No mesmo sentido são as declarações dos guardas municipais na fase judicial, reiterando a narrativa acima. Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação do corréu Cesar. A materialidade está comprovada pelos documentos de fls. 70/73 (boletim de ocorrência), fl. 77 (auto de exibição e apreensão), fls. 78/90 (fotografias) e pelas demais provas do feito. A autoria também restou comprovada, recaindo na pessoa do acusado Cesar. Ressalte-se a confissão policial do corréu CESAR, pois a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a confissão e delação feitas na fase extrajudicial possuem eficácia probatória, desde que corroboradas por outras provas colhidas na fase de instrução processual, como é o caso dos autos. Nesse sentido: "Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do corréu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua participação na empreitada, não tentando se eximir de sua responsabilidade" (TJSP, Apelação Criminal nº 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel. Des. Souza Nery, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/11/2012). Ademais, toda a prova do feito é no sentido de que o acusado foi surpreendido pelos policiais em poder dos objetos furtados. Assim, ocorre a inversão do ônus da prova, pois, em sede de crimes contra o patrimônio, a apreensão do bem objeto do crime nas mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à defesa demonstrar posse de boa-fé, o que não ocorreu no caso em tela. No tocante à causa de aumento restou comprovado que o furto ocorreu durante a madrugada, período de maior vulnerabilidade para o estabelecimento, sendo de rigor a aplicação da causa de aumento. Com efeito, ensina Guilherme de Souza Nucci, "Entendemos que a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos seus bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido à noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa". (Código de Processo Penal Comentado, 11ª Edição, p. 772) No mesmo sentido decide o C. STJ: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Incide a causa de aumento de pena

referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes. 2. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação ao art. 155, § 1º, Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1582497/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, j. 15/08/2017, DJe 28/08/2017, grifo meu). As qualificadoras, no entanto, não restaram comprovadas. Para a configuração da qualificadora da escalada e do rompimento de obstáculo é necessário exame pericial, inexistente nos autos, por se tratar de delito que deixa vestígios. As fotos constantes nos autos não bastam. A qualificadora do concurso de pessoas também não está comprovada, porquanto não ficou provada a participação do corréu Douglas. No tocante ao corréu Douglas de rigor a absolvição por falta de provas. O acusado sempre negou a participação no furto, confessando o transporte dos bens furtados. O corréu Cesar o isenta de participação, logo, a prova dos autos é no sentido dele ter cometido crime de receptação, não descrito na denúncia, não sendo possível a aplicação do disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal. Assim sendo, como para condenar é preciso prova inconteste, que conduza à certeza, pois a dúvida vem em benefício do acusado, prevalecendo o princípio da presunção de inocência, impõe a absolvição do réu Douglas por insuficiência de provas. Passo à dosimetria da pena. Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo as penas acima do piso, em 1 ano e 3 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal. Para tanto, considero o prejuízo experimentado pela vítima, que teve o local danificado, como se infere das fotos constantes nos autos, com os compressores de ar condicionado retirados do local onde estavam instalados. Na segunda fase incide a agravante da reincidência (fls. 250), mas fica compensada pela atenuante da confissão espontânea. Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585 firmou a tese que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" e o relator do tema, Min. Sebastião Reis Junior, proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento (repouso noturno), majoro as penas em 1/3 (um terço), resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal. Não havendo outras causas de aumento ou diminuição, fica definitiva no patamar acima. Como ostenta outra condenação, sendo reincidente, e responde a outros delitos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de conceder o sursis. Pelo mesmo motivo e por se tratar de apenas uma condenação fixo o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu CÉSAR AUGUSTO ODLANIER ROSA como incurso no artigo 155, caput e § 1º, do Código Penal, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal. Sem prejuízo, absolvo o réu DOUGLAS ELIAS DA SILVA da acusação de cometimento do delito capitulado no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos

termos do art. 49, do Código Penal. Não havendo motivos para a prisão preventiva, permito que apele em liberdade. Condene ainda o corréu Cesar no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 229). Deixo de fixar indenização à vítima por falta de pedido expresso e, por consequência, pela falta do contraditório. Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do réu Cesar (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, intime-se o acusado César da sentença pessoalmente, e em relação ao acusado Douglas, transitada em julgado, arquivem-se os autos, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente